



CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GERNIKA-LUMO

1.- OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la prestación, con el mayor respeto posible al medioambiente, del servicio de transporte público urbano de personas por autobús en el término municipal de Gernika-Lumo, así como el mantenimiento y limpieza del vehículo propiedad municipal adscrito al servicio. Todo ello, respetando los derechos lingüísticos derivados del régimen de cooficialidad lingüístico vigente en la CAV.

1.1.- Núm. de referencia C.P.V. :

- 60112000-6 - Servicios de transporte por la vía pública (principal)
- 60100000-9 - Servicios de transporte por carretera
- 60130000-8 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera

1.2.- Expresión de los documentos del expediente que revisten carácter contractual: Carátula, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas, así como las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición.

1.3.- Existencia de lotes: No, por las razones que se han expuesto en la memoria justificativa del contrato obrante en el expediente.

1.4.- Posibilidad de introducir variantes: No.

1.5.- Necesidades Administrativas a satisfacer mediante el contrato: El presente expediente de contratación viene determinado por la necesidad de disponer de sistemas de transporte colectivo que colaboren en la movilidad urbana y en la sostenibilidad del municipio de Gernika-Lumo. De ahí que sea de especial importancia el impulso por parte de las administraciones públicas del transporte colectivo, ya que evita el uso individual de vehículos privados, y por tanto el ahorro energético y la reducción de emisiones contaminantes. Asimismo, se evitan costes externos para el conjunto de la sociedad, como la reducción de emisiones contaminantes derivados de una mejora de la eficiencia energética, la reducción de siniestralidad o la reducción de los costes de congestión, lo que supone un beneficio para el conjunto de los usuarios de las redes viarias en términos de tiempo.

2.-ORGANO DE CONTRATACION: Junta de Gobierno Local.



3.- PERFIL DEL CONTRATANTE: La dirección de acceso al perfil del contratante en el Ayuntamiento de Gernika-Lumo es: [Ayuntamiento de Gernika-Lumo - Perfil de contratante \(euskadi.eus\)](http://Ayuntamiento de Gernika-Lumo - Perfil de contratante (euskadi.eus))

4.- RESPONSABLE DEL CONTRATO: Técnica de Medioambiente.

5.-PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Procedimiento: Abierto SARA.

Criterios de adjudicación: se atiende a una pluralidad de criterios que se plasmarán en la cláusula 30 de esta carátula. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio (artículo 145.1 de la LCSP). La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos (145.2 LCSP). Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos (146.2 LCSP)

6.-TRAMITACIÓN: Ordinaria.

7.-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato incluidas las eventuales prorrogas es de 502.398,96 € (excluido I.V.A.).

Este valor se corresponde con el siguiente desglose:

Presupuesto de licitación (sin IVA – 2 años)	251.119,48 €
Prórroga (sin IVA – 1 año)	125.599,74 €
Prórroga (sin IVA – 1 año)	125.599,74 €
TOTAL (sin IVA)	502.398,96 €

8.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto base de licitación anual asciende a 125.599,74 € (IVA excluido), a los que corresponden en concepto de IVA 12.559,97 €, sumando un total de 138.159,71 € (IVA incluido)

El desglose es el siguiente:

Tipo de coste	Importe por tipo de coste
COSTES DIRECTOS	
Personal	61.997,00 €
Gasóleo	14.960,00 €
Taller (mantenimiento y limpieza)	12.436,00 €

Seguros	7.020,00 €
Amortización autobús de reserva	9.133,00 €
Total costes directos	105.546,00 €
COSTES INDIRECTOS	
Gastos generales (13%)	13.720,98 €
Beneficio industrial (6%)	6.332,76 €
Total costes indirectos	20.053,74 €
COSTE TOTAL	125.599,74 €
10 % IVA	12.559,97 €
PRESUPUESTO TOTAL	138.159,71 €

El presupuesto del contrato se ha establecido teniendo en cuenta los precios de mercado así como el gasto actual por el servicio prestado en el ayuntamiento (en el que se incluye el gasto derivado del Convenio Colectivo de Transportes de viajeros de Bizkaia).

El coste de personal asciende a 61.997,00 € y en cuanto a la distribución de la segregación de género, siendo el conductor principal hombre se considera distribuido de la siguiente manera (20% mujeres y 80 % hombres).

Así, el presupuesto base de licitación para este contrato, de 2 años de duración (sin perjuicio de posibles prórrogas) es de 251.199,48 € (IVA excluido), a los que corresponden en concepto de IVA 25.119,94 €, sumando un total de 276.319,42 € (IVA incluido)

9.-CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:

La ejecución de este contrato comenzará en el ejercicio 2025, por lo que el órgano competente en materia presupuestaria reservará los créditos oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

10.-SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (art. 102.4 LCSP): tanto alzado.

11.-PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE ENTREGA O REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO:

La duración del contrato será de veinticuatro (24) meses, a partir de la formalización del contrato en documento administrativo, con posibilidad de dos prórrogas por doce (12) meses más cada una de ellas.

Lugar de entrega o realización: municipio de Gernika-Lumo. Código NUTS: ES213

12.-PRÓRROGA DEL CONTRATO: conforme se ha indicado en el punto anterior, se podrá prorrogar el contrato dos veces por 12 meses en cada prórroga (12 + 12).

13.- PROGRAMA DE TRABAJO:

No procede.

14.- REVISIÓN DE PRECIOS: No procede.

15.- GARANTÍAS:

- **Garantía provisional:** No se exige
- **Garantía definitiva:** 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
- **Garantía complementaria:** No se exige.
- **Admitida constitución mediante retención del precio:** no.

16.- SUBCONTRATACIÓN: Se señala como tarea crítica no susceptible de subcontratación la conducción del autobús.

17.-CESIÓN DEL CONTRATO: no.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato NO podrán ser cedidos por el contratista a un tercero ya que la cesión no es posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 214.1 de la LCSP por el siguiente motivo: las cualidades técnicas o personales del cedente serán determinantes para la adjudicación del contrato.

18.- MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO: No.

Sólo podrán introducirse modificaciones no previstas por razón de interés público y cuando concurran algunas de las circunstancias y con los límites previstos en el artículo 205 de la LCSP.

19.- PENALIDADES.

Por demora: las establecidas en el artículo 193 de la LCSP.

Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

Por cumplimiento defectuoso de las condiciones especiales de ejecución: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

Por incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales o materiales: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

Por incumplimiento de los criterios de adjudicación: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (art. 202.2)

1. Las condiciones especiales de ejecución contempladas, en su caso, en el PCAP (cláusula 29).
2. De tipo social o relativas al empleo: En cumplimiento del art. 5.1 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, se advierte de que este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el período de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, y, en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación (art. 122.2 LCSP y 5.3 Ley 3/2016, de 7 de abril).

3. En caso de tratamiento de datos personales por cuenta del ayuntamiento de Gernika-Lumo será condición especial de ejecución el cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.
4. Garantizar que en la ejecución del contrato y en la documentación se realice un uso no sexista del lenguaje y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

5. Medioambientales:

- 5.1 En cumplimiento del artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establece como condición especial de ejecución la obligación por parte de la empresa adjudicataria de gestionar adecuadamente, a través de gestores autorizados, los residuos resultantes de la ejecución del contrato (aceites lubricantes, neumáticos, filtros, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, etc.), principalmente, durante las tareas de mantenimiento. Todo ello, según establece el Real Decreto 1383/2002 y modificaciones posteriores.

Cuando comience la ejecución del contrato se deberán presentar los datos de los gestores que se tienen contratados para este servicio y, semestralmente, se remitirá un informe que indique, para los neumáticos y aceites de motor cambiados, su destino final, según las tablas siguientes.

NEUMÁTICO (Denominación comercial)	CANTIDAD (Kg)	DESTINO (marcar los kg en la casilla correspondiente)
--	------------------	--

		Reutilización (rayado o recauchutado)	Reciclaje	Valoración energética	Disposición final (vertedero)

ACEITE DE MOTOR (Denominación comercial)	CANTIDAD (Litros)	DESTINO (marcar los litros en la casilla correspondiente)		
		Reciclaje (regeneración)	Valoración energética	Disposición final (vertedero)

La persona responsable del contrato podrá solicitar, en cualquier momento, las hojas de aceptación de los residuos indicados para comprobar la correcta gestión de los mismos durante el contrato.

- 5.2 Para reducir el consumo de papel, todos los documentos de trabajo generados durante el servicio que deban entregarse al Ayuntamiento se entregarán en formato electrónico. En caso de que se considere necesaria la impresión de documentos o que la contratante lo solicite expresamente (como informes de trabajo, documentos para reuniones, etc.), la adjudicataria deberá:
- Reducir en lo posible el número de impresiones ajustándolas al máximo a las necesidades (número de participantes en una reunión, etc.) para que no haya copias sobrantes.
 - Utilizar papel 100% reciclado (mínimo 65% post-consumo) o papel no reciclado (con un contenido mínimo de fibras de gestión forestal sostenible y/o recicladas del 50%).
 - Imprimir los documentos a doble cara, en blanco y negro (el color sólo se utilizará en casos en los que no se pueda interpretar en blanco y negro), a 2 o más páginas por cara (cuando sea conveniente y se garantice su inteligibilidad), con la mínima encuadernación posible y sin tapas de plástico (para facilitar su reciclaje).
- 5.3 La empresa contratista deberá cumplir con el compromiso de realizar formación en conducción eficiente durante el primer año de ejecución del contrato (excepto al personal que ya haya recibido formación en la materia en los últimos 2 años). Para acreditar el cumplimiento, aportará, dentro del primer año de ejecución del contrato, el certificado público o privado que acredite la realización de dicha formación.

6. Lingüísticas: En cumplimiento del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco, se establece la siguiente condición especial de ejecución:

Los ciudadanos y ciudadanas serán atendidos en la lengua oficial que elijan y, además, la prestación se ejecutará en condiciones que garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas destinatarias de la misma.

Al efecto, se establece como condición especial de ejecución la elaboración de un plan para garantizar la atención a la ciudadanía en la lengua oficial que escoja.

Dicho plan deberá ser comunicado al Ayuntamiento de Gernika-Lumo durante los 3 primeros meses de ejecución del contrato, y deberá recibir el visto bueno del Departamento de Euskera.

21.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

a) Generales:

- Las condiciones especiales de ejecución contempladas en esta carátula y, en su caso, en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Adscripción de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato y, en especial, los indicados en su proposición.

22.-CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

- Incumplimiento o cumplimiento defectuoso reiterado de la prestación objeto del contrato y de los términos contenidos en su oferta.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales indicadas en esta carátula, PCAP y PPT, en su caso, además de las causas contempladas en los artículos 211 y 313 de la LCSP.

23.- MODO DE RECEPCIÓN DE LAS PRESTACIONES:

El contratista y el contratante realizarán un seguimiento conjunto de la ejecución de las prestaciones establecidas en el pliego de cláusulas técnicas mediante reuniones trimestrales.

Además, el contratista presentará anualmente el informe al que se refiere el apartado 9 del PPT.

24.- LUGAR DONDE SE PUEDE EXAMINAR EL EXPEDIENTE.- En la oficina técnica del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

25.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.



La presente licitación será anunciada en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi.

Las proposiciones deberán presentarse electrónicamente a través de la citada Plataforma, en el plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente anuncio de licitación.

El acceso al perfil de contratante de este Ayuntamiento se podrá llevar a cabo a través de la siguiente dirección: [Ayuntamiento de Gernika-Lumo - Perfil de contratante \(euskadi.eus\)](https://euskadi.eus/ayuntamiento-de-gernika-lumo-perfil-de-contratante)

En este mismo lugar se podrá tener acceso a los pliegos y a la documentación complementaria.

La información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria que, en su caso, soliciten los licitadores será facilitada en el plazo de cinco días antes de la fecha límite fijada para la recepción de proposiciones, siempre que la solicitud haya sido realizada al menos tres días antes del vencimiento del plazo de recepción de las proposiciones señalado anteriormente.

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos. A estos efectos, es requisito necesario ser usuario registrado de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi o de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La presentación de proposiciones por cualquier otra vía podrá ser causa de exclusión de la licitación.

26.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Los licitadores deberán presentar, a través de la plataforma de licitación electrónica, TRES sobres/archivos electrónicos, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con el contenido que, para cada uno de ellos, se especifica en la cláusula 29 de esta Carátula.

27.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

30 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante, en virtud del artículo 156.3 apartado c) de la LCSP.

En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar la huella (transcrita) obtenida al cerrar en el programa, siempre dentro del plazo de presentación de ofertas, a la siguiente dirección de correo electrónico: kontratazioa@gernika-lumo.eus

Esta acción habilitará 24 horas añadidas para poder presentar la oferta.

Los licitadores deberán mantener su proposición durante el plazo de 5 meses desde su apertura.

28.- CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL O, EN SU CASO, CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.

28.1.- Solvencia económica y financiera.

Requisitos mínimos exigidos: Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 188.399,61 euros, equivalente a una vez y media el presupuesto base de licitación anual (excluido IVA).

Acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

28 .2.- Solvencia técnica y/o profesional.

Requisitos mínimos exigidos: Experiencia en la realización de trabajos de igual o similar naturaleza al que corresponde el objeto del contrato realizados en los tres últimos años y que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución en estos años sea igual o superior a 87.919,82€, (IVA excluido) equivalente al 70% del presupuesto base de licitación anual del contrato (IVA excluido). A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.

Acreditación: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los años señalados que incluya importes, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por este o, a falta de este último certificado, mediante una declaración del empresario.

Atendiendo a lo dispuesto en el art 90.4 de la LCSP si el contratista es una empresa de nueva creación podrá acreditar su solvencia por cualquiera de los medios a que se refiere el citado artículo y, en este caso, los siguientes ambos:

“b)- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.

c)- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio en investigación de la empresa.

El control versará sobre la capacidad técnica del empresario, y si fuera necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad...”

28 .3.- Clasificación empresarial que puede sustituir a la solvencia exigida:

GRUPO R – SUBGRUPO 1- CATEGORÍA 1¹

28.4.-El licitador deberá suscribir y presentar el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato medios materiales y/o personales, según el modelo recogido en el Anexo IV del Pliego de cláusulas administrativas particulares: **SI**.

Se detallarán los medios personales en el mencionado Anexo IV.
Se detallarán también los medios materiales en el mismo Anexo IV.
Este compromiso de adscripción es obligación contractual: sí.

Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: no.

28.5.- Habilitación empresarial: No procede

29.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR QUIEN LICITA:

- En el **archivo electrónico A** que se denominará “CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR”: (Además del Índice y declaración responsable, así como los demás documentos que procedan, según el caso, conforme dispone el pliego de cláusulas administrativas particulares) deberán presentar:

a) Dirección de correo electrónico habilitada.

Designación de una dirección de correo electrónico habilitada, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, en la que se realizarán las notificaciones derivadas de este expediente de contratación.

b) Declaración responsable del licitador.

En esta declaración el licitador indicará que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, así como los requisitos para

¹ Tratándose de un contrato con duración superior a 1 año, el contrato se clasifica por referencia a su valor medio anual.

acceder al contrato establecidos en este pliego y, en particular, en las cláusulas 12 y 17-5º del mismo. La declaración se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), que se adjunta como Anexo I de este pliego.

No obstante, el Órgano o la Mesa de Contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones referidas en este pliego para ser adjudicatario del contrato.

c) En el caso de operadores económicos que concurren en unión temporal de empresas (UTE), cada uno de los integrantes deberá aportar su propia Declaración responsable. Igualmente, deberán aportar el compromiso de constituir formalmente la UTE caso de resultar adjudicatarios del contrato, y deberán especificar los nombres, circunstancias y participación de cada uno de ellos en dicha UTE (Anexo II).

d) En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, el licitador se base en la solvencia y medios de otras entidades, cada una de ellas también deberá presentar una Declaración responsable.

e) Compromiso de adscripción de medios conforme al Anexo IV del PCAP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia exigidos en la Ley y en este pliego será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

- En el **archivo electrónico B** Que se denominara “CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE JUICIO DE VALOR” e incluirá:
 - MEMORIA EXPLICATIVA SOBRE EL MODO DE PRESTACION Y GESTION DEL SERVICIO que muestre el modo en que se pretende dar respuesta al programa de necesidades planteado y documentación relativa al desarrollo previsto de los trabajos objeto del contrato, medios a emplear en la prestación del servicio, y rendimiento y periodo en que proyecta emplearlos. En todo caso, se desarrollarán todos los aspectos objeto de valoración conforme a lo previsto en la Cláusula 30.2 A) apartado i. de la presente Carátula.

La memoria tendrá un máximo de 15 páginas en formato DIN A-4.

- En el **archivo electrónico C** Se denominara “CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA” e incluirá:
 - Oferta económica y oferta relativa al resto de criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas (Cláusula 30.2, apartado “B”), según modelo del anexo III del pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

30.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

30.1.- Un único criterio de adjudicación: no

30.2.- Pluralidad de criterios: si

Los criterios de adjudicación establecidos para la adjudicación del contrato se establecen acorde con el objeto del mismo y las prestaciones a realizar.

A) Criterios evaluables mediante juicio de valor: hasta 30 puntos

- i. Memoria descriptiva del servicio de mantenimiento y limpieza del autobús: hasta 30 puntos

La oferta presentada por las empresas licitadoras deberá contener una memoria técnica con la siguiente información:

- Programación de las tareas de mantenimiento (motor, filtros, aceites, presión de neumáticos...)
- Planificación de las tareas de limpieza tanto externa como interna.
- Medios personales y técnicos adscritos al servicio.

La evaluación se basará en el grado de concreción y detalle de los aspectos señalados especificados en la memoria técnica, considerando que un mayor nivel de planificación y un enfoque ambiental contribuyen significativamente a la calidad del servicio.

En esta memoria NO se deben indicar las características concretas del vehículo de reserva ni de los neumáticos propuestos ya que estos aspectos serán valorados de forma automática.

De conformidad con el artículo 146 LCSP, deberá obtenerse un mínimo de 12 puntos en este apartado (40 % de la puntuación) para continuar en el proceso selectivo.

Cada apartado se evaluará en los siguientes niveles de concreción:

Criterios de adjudicación	PUNTOS
1. Programación de las tareas de mantenimiento	12 puntos
<u>Oferta insuficiente:</u> - Descripción mínima o inadecuada de las tareas de mantenimiento del autobús, sin una programación detallada de frecuencia o procedimientos específicos. - No se incluyen productos ecológicos en el mantenimiento.	<40%

<u>Oferta suficiente:</u> - Programación general de las tareas de mantenimiento, pero con escaso detalle. Se mencionan algunas tareas clave, pero sin especificar adecuadamente los procedimientos, frecuencias de revisión o el grado de control técnico para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo. - Mención de algunos productos respetuosos con el medio ambiente, pero sin especificidad o distintivos ambientales.	40-50%
<u>Oferta buena:</u> - Propuesta con programación adecuada y estructurada para las tareas de mantenimiento, con detalle de la periodicidad de revisiones y una descripción de los procedimientos básicos para motor, filtros, aceites y presión de neumáticos. - Se demuestra una planificación práctica orientada a minimizar averías y asegurar el buen estado del vehículo. - Propuesta de aceites y productos sostenibles con certificación ecológica.	50-75%
<u>Oferta destacable:</u> - Propuesta exhaustiva y detallada, con un plan de mantenimiento específico, que cubre todas las áreas críticas (motor, filtros, aceites, presión de neumáticos), incluye una planificación de revisiones preventivas, correctivas y ajustes técnicos detallados, además de un sistema de monitoreo y registro de las revisiones. - Se demuestra conocimiento avanzado en gestión de mantenimiento, lo cual optimiza el rendimiento y la durabilidad del vehículo. - Propuesta de aceites y productos sostenibles y/o biodegradables con certificación ecológica, junto con prácticas ambientales adicionales.	>75%
2. Planificación de las tareas de limpieza (externa e interna)	12 puntos
<u>Oferta insuficiente:</u> - Planificación de tareas de limpieza incompleta o demasiado general, sin especificar la periodicidad, métodos o productos que se utilizarán. - No se incluyen productos de limpieza ecológicos.	<40%
<u>Oferta suficiente:</u> - Planificación básica para la limpieza interna y externa, e insuficientemente detallada en cuanto a la frecuencia, tipo de limpieza o métodos a emplear. No especifica métodos para situaciones específicas (por ejemplo, manchas difíciles, higienización, etc.). - Mención de algún producto respetuoso, pero sin especificidad o distintivos ambientales.	40-50%
<u>Oferta buena:</u> - Planificación estructurada para la limpieza externa e interna, detallando la frecuencia de cada tipo de limpieza (rutinaria, profunda) y describiendo los productos a emplear. Propone una metodología que asegura la limpieza adecuada del vehículo y refleja un enfoque práctico para el mantenimiento de higiene y apariencia. - Uso adecuado de productos de limpieza sostenibles, cumpliendo con certificación ecológica.	50-75%

<u>Oferta destacable:</u> - Planificación de tareas de limpieza completa y detallada, con un plan estructurado de limpieza interna y externa, frecuencia específica para cada tipo de limpieza, métodos adaptados para la higienización. - La propuesta incluye detalles sobre medidas de limpieza en situaciones extraordinarias y un sistema de supervisión de calidad de la limpieza realizada. - Propuesta de productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente con certificación ecológica junto con prácticas ambientales adicionales.	>75%
3. Medios personales y técnicos adscritos al servicio	6 puntos
<u>Oferta insuficiente:</u> - No se detallan los medios personales ni técnicos suficientes o adecuados para el servicio, la propuesta es vaga en cuanto a personal o equipamiento asignado.	<40%
<u>Oferta suficiente:</u> - Se describe una asignación básica de medios personales y técnicos, pero sin detalle sobre el número de empleados, su rol o la capacitación específica que tendrán. Los equipos o herramientas propuestos son mencionados, pero sin especificación sobre su adecuación al servicios.	40-50%
<u>Oferta buena:</u> - Asignación adecuada de medios personales y técnicos, con descripción detallada del equipo humano (número de personas, roles específicos) y de los equipos técnicos básicos necesarios para el adecuado desarrollo del servicio.	50-75%
<u>Oferta destacable:</u> - Propuesta detallada y exhaustiva que describe en profundidad el equipo humano asignado, incluyendo experiencia, roles, capacitación específica, así como los medios técnicos avanzados necesarios para garantizar el buen desempeño del servicio. - Se incluye un sistema de rotación y reemplazo de personal para asegurar continuidad en el servicio, así como equipamiento adicional o de respaldo para cubrir situaciones extraordinarias.	>75%

B) Criterios evaluables de forma automática: hasta 70 puntos

i. Oferta económica: hasta 45 puntos

La valoración de las ofertas económicas se hará proporcionalmente, conforme a la fórmula matemática que se describe a continuación, hasta llegar a los cero puntos en el caso de que la oferta iguale el presupuesto de licitación:

Fórmula de valoración del precio:

$$P_i = P_{max} \times \left(\frac{B_i}{B_{max}} \right)$$

Pi: Puntuación de la oferta que se está valorando

Pmax: Puntuación máxima del criterio

Bi: Baja de la oferta que se está valorando (Presupuesto base de licitación – precio ofertado)

Bmax: Baja de la oferta más baja de entre las ofertas presentadas y admitidas

Asimismo, se desecharán las proposiciones que se considere no puedan ser cumplidas como consecuencia de ofertas económicas desproporcionadas. En este sentido, se considerará desproporcionado un descuento mayor al 20 % sobre el presupuesto base de licitación del contrato, sin incluir el IVA.

ii. Calificación de la etiqueta informativa para neumáticos: hasta 15 puntos

Para neumáticos existe la etiqueta obligatoria de eficiencia energética, adherencia en superficie mojada y ruido reguladas por el Reglamento (UE) 2020/740 que permite escoger entre aquellos neumáticos que sean más seguros, duraderos y eficientes en términos de consumo de carburante y que presenten bajos niveles de ruido. Por ello, y atendiendo al objeto del contrato, se considera de interés valorar este aspecto otorgando mayor puntuación a las ofertas que propongan la utilización de neumáticos más eficientes.

Clases de eficiencia de los neumáticos en términos de consumo de carburante y coeficiente de resistencia a la rodadura:

- | | |
|---|-----------|
| - Por utilización de neumáticos de eficiencia clase A | 10 puntos |
| - Por utilización de neumáticos de eficiencia clase B | 6 puntos |
| - Por utilización de neumáticos de eficiencia clase C | 3 puntos |

Clases y valor medido de ruido de rodadura exterior:

- | | |
|---|----------|
| - Por utilización de neumáticos de niveles de ruido clase A | 5 puntos |
| - Por utilización de neumáticos de niveles de ruido clase B | 3 puntos |

Para su valoración se aportará en el archivo electrónico C la etiqueta informativa de los neumáticos propuestos para su utilización y el compromiso de su utilización.

iii. Emisiones del vehículo de reserva: hasta 10 puntos

La empresa adjudicataria deberá contar con un vehículo de reserva para sustituir el autobús adscrito al contrato en caso de avería del mismo. Tal y como establece la Ley de sostenibilidad energética de Euskadi y teniendo en cuenta las políticas ambientales y de acción contra el cambio climático que durante los últimos años se persiguen desde el Ayuntamiento, así como el objeto del contrato, se valorará la utilización de vehículos de reserva de bajas emisiones de la siguiente manera



- Por utilización de vehículo con derecho a etiqueta 0 de la DGT 10 puntos
- Por utilización de vehículo con derecho a etiqueta ECO de la DG 7 puntos
- Por utilización de vehículo con derecho a etiqueta C de la DGT 4 puntos

Para su valoración se aportará en el archivo electrónico C ficha técnica del vehículo de reserva propuesto.

31.- ABONOS AL CONTRATISTA:

Para el pago de los trabajos que se vayan a realizar, la empresa adjudicataria presentará una factura a mes vencido con el IVA correspondiente. Para el cálculo del importe de dicha factura se utilizará la siguiente fórmula:

$$\text{Factura mensual} = \frac{\text{Precio total de la adjudicación}}{\text{Número de meses de duración del contrato}}$$

32.- PLAZO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS.

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los Pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de 10 días antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, en la siguiente dirección de correo electrónico kontratazioa@gernika-lumo.eus

33.- MESA DE CONTRATACIÓN: La Mesa de Contratación estará constituida por:

Presidenta: Mirari Elozegi – Técnica de Medioambiente del Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Vocales: Gorka Endemaño – Secretaria del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, o quien legalmente le sustituya.

María Nabea – Interventora del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, o quien legalmente le sustituya.

Secretario: Irene Gómez Elexpe – TAG de Secretaría del Ayuntamiento de Gernika-Lumo

34.- CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: Si.

35.- OTRAS ESPECIFICACIONES

- 35.1 La relación de personal adscrito actualmente al servicio se encuentra en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas para esta contratación.

Esta contratación se encuentra sometida a la subrogación de los contratos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras –en su caso con la antigüedad mínima que se contemple en la norma de la que surge la obligación– que, a pesar de pertenecer a otra contrata, vengán realizando la actividad objeto del contrato, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, todo ello en aplicación del artículo 61 del Convenio Colectivo de Sector de transportes regulares y discrecionales de viajeros por carretera de Bizkaia en relación con el artículo 21 letra a) del Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera, mediante vehículos de tracción mecánica de más de nueve plazas, incluido el conductor.

- 35.2 Adicionalmente, en la medida en que nos encontramos ante un contrato que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía (art. 312 LCSP) se hace constar expresamente que:

- El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso de la contraprestación económica fijada; de cuidar del buen orden del servicio; de indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables a la Administración; y de entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
- Los bienes afectos a la ejecución de este contrato no podrán ser objeto de embargo.
- Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo hasta que aquella desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado.
- El Ayuntamiento de Gernika-Lumo conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía.

- Además de las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 313 de la LCSP, serán causas de resolución de este contrato de servicios, las señaladas en las letras c), d), y f) del artículo 294 LCSP.

35.3 La empresa adjudicataria no tendrá derecho a la colocación de publicidad en el autobús adscrito al servicio cedido por el Ayuntamiento. Los posibles derechos de explotación publicitarios en el autobús adscrito al servicio pertenecen en exclusiva al Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

En lo que el autobús de reserva se refiere, este no llevará, en principio, publicidad. La colocación de publicidad en el autobús de reserva deberá autorizarse por el responsable del contrato. No se considerarán publicidad, a estos efectos, los distintivos que deberán colocarse en el autobús de reserva para que los usuarios identifiquen el servicio “Bidebusa”.

35.4 En el caso de que el Órgano de Contratación, antes de la formalización del contrato, acuerde desistir o renunciar del procedimiento de licitación por cualquiera de las causas previstas en el ordenamiento, se reconoce a los licitadores que hayan presentado ofertas válidas una compensación de 100€ en concepto de gastos de elaboración de la oferta y participación en el proceso.